

《[문제1] A사는 가방을 제조·판매하는 회사로서, 백화점을 운영하는 여러 회사들과 거래계약을 체결하여 백화점 내에 A사의 제품을 판매하는 매장을 개설·운영하고 있다. 80개에 달하는 각 매장에는 A사와 체결한 판매용역계약에 따라 A사의 제품을 판매하고 그 대가로 매월 수수료를 지급받는 판매원들이 있고, 이들의 근무기간은 4년 내지 10년이다. 판매용역계약에 따르면, 수수료는 매장의 월매출액 × 매장 수수료를 × 개인 수수료를 산식으로 산출하되, 판매원 직급별 월기준금액(매니저 300만원, 시니어 250만원, 주니어 200만원)의 85%에 미달하거나 130%를 초과하여 지급할 수 없도록 되어 있다.

2013년 3월 위와 같은 판매용역계약을 체결한 甲(주니어 판매원)을 포함한 A사의 모든 판매원들은 백화점 영업시간(10:30~20:00)에 맞추어 해당 매장에 출·퇴근하면서 A사가 정한 가격으로 A사 제품을 판매했다. A사는 각 매장과 연결된 전산망을 통해 매장의 판매실적과 근무상황 등을 실시간으로 파악했고, 수시로 업무 관련 지시를 전달했다. 또한 A사 본사 영업부 직원들이 매 주 담당 매장을 방문하여 판매원들의 근무실태를 점검했다. 그 과정에서 A사는 매출부진을 이유로 매니저급 판매원과 판매용역계약을 해지하기도 했다. 판매원들은 출산, 질병 등 특별한 사유가 있거나 할인 행사로 일손이 부족할 때, A사의 사전 승낙을 받아 아르바이트 직원을 채용해 판매보조 인력으로 활용했다. A사는 비품, 아르바이트 급여 등 매장 운영에 필요한 모든 비용을 부담했다. A사는 본사 직원과 달리 판매원들에게 취업규칙을 적용하지 않았고, 사업소득세를 원천징수했으며, 판매원들을 4대보험에 가입시키지 않았다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 A회사에게 근로기준법 제56조 제1항에 따른 가산임금을 청구할 수 있는 근로자에 해당하는지에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 제조업체와 판매용역계약을 체결한 백화점 판매원의 근로기준법상 근로자 해당 여부

I. 문제의 제기

- 甲은 A사와 판매용역계약을 체결하여 매장에서 A사의 제품을 판매하고 일정한 수수료를 지급받아왔다. 그러나 <甲은 실질적으로 A사의 지휘·감독 아래 종속적인 노무를 제공하였다는 점에서 근로기준법상 근로자에 해당한다고 주장>할 수 있다. 이에 따라 <형식적 판매용역계약을 체결한 甲이 근로기준법 제56조 제1항에 따른 연장·야간·휴일근로 가산임금을 청구할 수 있는지가 문제된다.> 이하에서는 판매원 甲이 근로기준법상 가산임금을 청구할 수 있는 근로자에 해당하는지에 대하여 논한다.

II. 근로자성 판단의 법리

1. 근로기준법상 근로자의 개념

(1) 법적 정의

- 근로기준법 제2조 제1항 제1호는 근로자를 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자로 정의한다. 여기서 근로 제공의 법적 성격이 형식적 계약에 의해 좌우되는 것은 아니며, 실질적 종속관계에 있는지가 근로자성 판단의 핵심이다.

(2) 실질적 판단 기준

- 대법원은 근로자성 판단에 있어 계약의 형식이 아닌 실질적 노무제공 관계를 중시한다. 따라서 판매용역계약이라는 형식보다, 실질적으로 사용자에 대한 종속성이 인정되면 근로자로 본다.

2. 실질적 종속성 판단 기준★

(1) 지휘·감독 여부

- 사용자가 업무 수행 과정에서 구체적·개별적 지휘·감독을 하는지 여부가 근로자성의 중요한 판단 기준이다.

(2) 근무시간·장소의 구속

- 노무제공자가 스스로 근무시간과 장소를 정할 수 있는지, 아니면 사용자의 통제에 따라야 하는지도 중요한 요소이다.

(3) 대체 근로 가능성

- 제3자를 직접 고용하여 업무를 대체하게 할 수 있는지 여부도 종속성 판단에 있어 의미가 있다.

(4) 보수의 성격

- 보수가 기본급 또는 고정급 형태로 지급되는지, 그리고 근로 자체의 대가인지가 근로자성 판단의 단서가 된다.

(5) 사회보장제도 가입 여부

- 4대보험 가입 여부, 세법상 원천징수 방식은 보조적 요소(사용자의 경제적 우위를 이용한 임의 적용 가능)이나, 종합적으로 근로자성 판단에 참작된다.

3. 판례의 태도

(1) 학습지 교사, 보험설계사 등 사례

- 대법원은 학습지 교사, 보험설계사 등과 같이 위탁계약 형식을 취했더라도 사용자의 지휘·감독 하에 종속적으로 근로를 제공한 경우 근로자로 인정할 바 있다.

(2) 백화점 판매원 사례

- 특히, 백화점 매장에서 특정 회사 제품만을 판매하고, 사용자 회사가 판매활동을 실질적으로 통제하는 경우 근로자로 본 판례가 존재한다.

(3) 종합적 고려 원칙

- 종속성 판단은 어느 한 요소만으로 단정할 수 없고, 여러 사정을 종합적으로 고려해야 한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

III. 사안의 적용

1. 종속성 판단 요소별 검토

(1) 지휘·감독의 존재

- 甲은 A사의 전산망을 통해 판매실적이 실시간으로 관리되었으며, 본사 직원들이 주기적으로 방문하여 업무지시와 점검을 하였다. 또한, 매출 부진을 이유로 계약이 해지되기도 했는데, 이는 사용자에게 의한 인사관리와 다름없는 통제에 해당한다. 따라서 실질적 지휘·감독관계가 인정된다.

(2) 근무시간·장소 지정

- 판매원들은 백화점 영업시간에 맞추어 매장에 출퇴근하였고, 임의로 근무시간을 조정할 수 없었다. 또한, 판매장소도 특정 매장으로 제한되었다. 이는 사용자가 근로자의 시간·장소를 강력하게 통제하는 경우에 해당한다.

(3) 독자적 대체 인력 채용 가능 여부

- 판매원들은 출산, 질병 등 특별사유가 있거나, 행사 시 A사의 승낙을 받아야만 대체인력을 채용할 수 있었다. 이는 사용자의 허락 없이는 대체가 불가능한 구조로, 근로자성을 강하게 시사한다.

(4) 보수의 성격

- 수수료 산정은 일정한 산식을 통해 결정되었으나, 직급별 기준금액의 85%~130% 범위로 제한되어 있어 사실상 일정한 고정급적 성격을 띤다. 즉, 근로의 성과보다는 근로제공 자체에 대한 대가라는 점에서 임금적 성격이 인정된다.

(5) 사회보험·세법상 처리

- A사는 판매원들에게 사업소득세를 원천징수하고 4대보험에 가입시키지 않았으나, 이는 근로자성 판단에 있어 보조적 사정에 불과하다. 판례에 따르면 사회보험 미가입이나 세법상 사업자 처리만으로 근로자성을 부정할 수 없다.

2. 종합적 검토

- 종속적 관계의 주요 요소인 지휘·감독, 근무시간·장소 지정, 대체성 여부, 보수의 고정성 등에서 근로자성이 강하게 인정된다. 따라서 甲은 실질적으로 근로기준법상 근로자에 해당한다 할 것이다.

IV. 결론

- 甲은 A사와의 계약 명칭과는 무관하게 실질적으로 A사의 지휘·감독 하에서 종속적인 근로를 제공하였고, 그 대가로 임금적 성격을 가진 보수를 지급받았다. 따라서 근로기준법상 근로자에 해당한다. 이에 따라 甲은 근로기준법 제56조 제1항에 따른 연장·야간·휴일근로 가산임금을 청구할 수 있다.